

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen D

Hoy la Ley 11/2023 no te obliga

Microempresa de servicios, exenta por el art. 3.3

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Eres microempresa — menos de 10 personas y no más de 2 millones de facturación — y prestas servicios. El art. 3.3 de la Ley 11/2023 te deja fuera de sus obligaciones: el legislador decidió expresamente no cargar a las empresas pequeñas con esto.

Así que respira: **hoy la Ley 11/2023 no te obliga**. Este dictamen no acaba aquí porque la exención tiene tres puertas por las que se sale sin querer, porque hay otra norma con fecha que no exime a nadie por tamaño — y porque la ley es solo la mitad de la historia.

Las tres puertas por las que se pierde la exención

1. Crecer. El día que contrates a la persona número 10, o cierres un año por encima de los 2 millones, dejas de ser microempresa. La obligación entra sin transición, sin carta avisándote y sin periodo de gracia. Las empresas que van bien cruzan esta puerta antes de lo que creen — es literalmente la consecuencia de que te vaya bien.

2. Vender productos cubiertos. La exención del art. 3.3 es solo para *servicios*. Si mañana empiezas a vender ordenadores, lectores de ebooks o terminales de pago — aunque sea como distribuidor — esa parte del negocio obliga desde el primer día, con tu tamaño actual.

3. Pedir ayudas públicas para la web. Kit Digital, fondos europeos, subvención autonómica: si dinero público paga tu web, total o en parte, la Disposición adicional 1ª del RD 1112/2018 exige que esa web cumpla UNE-EN 301 549 / WCAG 2.1 AA. Tu tamaño da igual: es condición de la ayuda. Muchas microempresas "exentas" tienen esta obligación activa sin saberlo por una subvención de hace dos años.

La exención tiene fecha de caducidad: el RD 193/2023

La exención del art. 3.3 es de la Ley 11/2023. El **RD 193/2023** (condiciones básicas de accesibilidad de los bienes y servicios a disposición del público) no distingue por tamaño: su art. 14.2 obliga a los titulares de webs no financiadas con fondos públicos cuyo contenido se refiera a bienes y servicios al público a incorporar los criterios de accesibilidad del RD 1112/2018 — el mismo listón, WCAG 2.1 AA vía UNE-EN 301 549 — según el calendario de su disposición final sexta: webs nuevas desde el **1 de enero de 2029**, y las existentes con ajustes razonables antes del **1 de enero de 2030**. No es mañana. Pero es una fecha, no una exención.

La mitad que la ley no cubre

La exención te libra de la multa. No te devuelve a los clientes que se van.

Solo el **8 %** de los compradores con necesidades de acceso avisa al dueño de la web cuando algo no funciona. El resto abandona en silencio, y el 83 % se limita a comprar en sitios donde sabe que no habrá barreras (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019 — no existe un estudio equivalente español). En tu analítica, todo eso aparece como "rebote". En tu cuenta de resultados, no aparece: simplemente falta.

Añade el contexto español: **4,32 millones de personas de seis o más años con discapacidad** (INE, EDAD 2020) y un **21,1 %** de población de 65 o más años (INE, Proyecciones 2026) — el grupo que más crece y el que más pelea con webs mal hechas. Para una empresa de tu tamaño, donde cada cliente cuenta, dejar fuera a ese grupo no es un tema legal. Es dejar dinero encima de la mesa.

Y una ventaja que las grandes no tienen: tu web es pequeña. Ponerla en orden cuesta poco ahora. Cuando seas 12 personas, la misma limpieza costará varias veces más — y será con la ley encima.

Tus primeros 30 días (versión coste mínimo)

Semana	Qué hacer
1	La prueba del teclado: recorre tu web entera solo con Tab y Enter. Formulario incluido. Diez minutos, cero euros, y sabrás más que la mayoría de tus competidores.
2	Pasa Lighthouse (gratis, viene con Chrome) por tus 3 páginas principales. Apunta los errores de contraste y las imágenes sin texto alternativo: son los más comunes y los más baratos de arreglar.
3	Revisa si tu web se pagó con alguna ayuda pública. Si es que sí, tu situación real es otra: tienes obligación activa por la DA 1ª (puerta 3).
4	Si quieres la foto profesional, pide el diagnóstico exprés. Si no, guarda este PDF y vuelve a él el día que crezcas, vendas productos o pidas una ayuda.

La persona número diez

Deja que te describa un día normal dentro de un año o dos.

Te va bien. Contratas a la décima persona en marzo, porque hace falta. Nadie te manda una carta: la exención del art. 3.3 se acabó ese día, sin aviso, y tu web sigue siendo la misma que hoy, con el formulario de reserva que solo funciona con ratón.

Lo descubres en septiembre, por uno de estos tres caminos. Un cliente grande te manda un cuestionario de proveedores con una casilla: «¿Cumple su web WCAG 2.1 AA? Adjunte evidencia.» O pides un Kit Digital para la tienda nueva y firmas unas bases con una condición de accesibilidad que nadie lee. O una asociación presenta una queja y llega el requerimiento de la autoridad de vigilancia.

En cualquiera de los tres, la web se arregla igual. La diferencia es cuándo y a qué precio.

Hoy tu web es pequeña. Arreglar lo que falla cuesta lo que cuesta una tarde de tu desarrollador, sin presión y sin plazo. Dentro de un año, con doce personas, una tienda nueva y un requerimiento encima, la misma

limpieza se hace deprisa, cara y con la ley en la nuca. Es la misma obra. Solo cambia el contexto.

Y hay una fecha que no depende de tu tamaño: el RD 193/2023 no exime a microempresas. Webs nuevas desde el 1 de enero de 2029; las existentes, con ajustes antes del 1 de enero de 2030. Si vas a rehacer la web antes, hazlo una sola vez.

Mientras tanto, la cuenta que nadie te enseña: el 69 % de las personas con necesidades de acceso abandona una web difícil de usar, y solo el 8 % avisa (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019). En un negocio de tu tamaño, donde cada cliente se nota, eso no es un tema legal. Es margen.

No te voy a proponer una auditoría de 1.200 €. Sería desproporcionado, y lo sabes tú y lo sé yo. Te propongo saber, por poco, qué se interpone hoy entre tu web y una parte de tus clientes.

Para tu tamaño no te voy a vender una auditoría de 2.200 €. Existe algo proporcional:

Diagnóstico exprés — 290 €

Reviso tu home y tus tres recorridos críticos — el que compra, el que reserva, el que rellena el formulario — y en **48 horas** tienes los 10 hallazgos con más impacto, priorizados, en un informe corto sin jerga, con 20 minutos de videollamada para repasarlo.

Si algún día das el salto a la auditoría completa, los 290 € **se descuentan enteros**.

Responde a este correo con tu URL y te confirmo fecha. Sin compromiso de nada más: la ley no te obliga, y yo tampoco.

P. D. La exención te libra de la multa, no del cliente que se va. Y de los 290 €, si algún día haces la auditoría, no pierdes ni uno.